

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 427/2538

นาย แก้วหรือปั้นแก้ว ใจเที่ยง

โจทก์

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง

ป.ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3)แม่โจทก์จะได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทมาจริงดังโจทก์กล่าวอ้างการได้มาของโจทก์ก็เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถ้ายังมีได้จดทะเบียนไว้ชื่อโจทก์ก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้จำเลยที่2ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิในที่ดินพิพาทมาจากจำเลยที่1โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วหาได้ไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคสอง

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า เมื่อ ปี 2517 โจทก์ เข้า หัก ร้างทางพง ที่ดิน รกร้าง วางเปล่า เนื้อที่ ประมาณ 20 ไร่ และ ครอบครองทำสวน ปลูก พืช ผัก โดย ความสงบ และ เปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ โดยไม่มี ผู้ใด อ้าง สิทธิ หรือ ครอบครอง สิทธิ ครอบครอง ของ โจทก์ โจทก์ จึง ได้สิทธิ ครอบครอง ใน ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ต่อมา ปี 2522 ทางราชการ ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ใน ที่ดิน แปลง ดังกล่าว เป็น 2 แปลง จำนวน 2 ฉบับ ให้ แก่ ผู้อื่น มา ก่อน ที่ โจทก์ จะ เข้า ครอบครองโดย หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ทั้ง สอง ฉบับ มี

ชื่อ จำเลยที่ 1 รับมรดก ของ นาย แหยม แต่ โจทก์ ก็ ยัง คง ครอบครอง ตลอดมา จน ถึง ต้น ปี 2529 จึง ถือว่า โจทก์ ได้ แย่ง สิทธิ ครอบครอง จาก จำเลย ที่ 1 ต่อ มา จำเลย ที่ 1 ได้ โอน ขาย ที่ดิน ทั้ง สอง แปลง ดังกล่าว ให้ จำเลย ที่ 2 โดย จำเลย ที่ 2 รับโอน ไว้ โดย ไม่สุจริต และ ต่อมา วันที่ 9 ธันวาคม 2529 จำเลย ที่ 2 เข้า ไป ปลุก บ้าน ลง ใน ที่ดินพิพาท อันเป็น การ แย่ง สิทธิครอบครอง ของ โจทก์ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย ขอให้พิพากษา แสดง ว่า โจทก์ มีสิทธิ ครอบครอง ใน ที่ดินพิพาท และ มีสิทธิใน ที่ดิน ดีกว่า จำเลย ทั้ง สอง และ ขอให้ เจ้าพนักงาน ที่ เกี่ยวข้องเปลี่ยน ชื่อ ทาง ทะเบียน ให้ เป็น ชื่อ โจทก์ ห้าม จำเลย ทั้ง สอง เกี่ยวข้องใน ที่ดิน อีก ต่อไป ให้ ขับไล่ จำเลย ที่ 2 ออกจาก ที่ดินพิพาท และ ให้ชดใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม เดิม ที่ดินทั้ง สอง แปลง มี นาย ดีและนายสม เป็น ผู้ เข้า ทำประโยชน์ จน ถึง ปี 2510 ทางราชการ ได้ ออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ให้ แก่บุคคล ทั้ง สอง ต่อมา นาย แหยม บิดา จำเลย ที่ 1 ชื่อ ที่ดิน ทั้ง สอง แปลง นั้น จาก นาย ดีและนายสม โดยสุจริต และ เสีย ค่าตอบแทน ทั้ง ได้ จดทะเบียน ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน โดย ถูกต้อง นาย แหยม ได้ เข้า ครอบครอง และ ทำประโยชน์ ใน ที่ดิน ทั้ง สอง แปลง ตลอดมา จน ถึงแก่กรรมใน ปี 2516 หลังจากนั้น จำเลย ที่ 1 และ ทายาท อื่น ๆ เข้า ไป ครอบ ครองดูแล ที่ดิน ทั้ง สอง แปลง ต่อมา จำเลย ที่ 1 ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดกของ นาย แหยม ไป ขอรับ โอน ที่ดิน มรดก ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ทั้ง สอง แปลง ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน ระหว่าง ที่ เจ้าพนักงานติด ประกาศ การ ขอรับ มรดก โจทก์ หรือ บุคคลอื่น มิได้ คัดค้าน ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2529 จำเลย ที่ 1 ขาย ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรองการ ทำประโยชน์ (น.ส. 3) ทั้ง สอง แปลง ให้ แก่ จำเลย ที่ 2 โดย จำเลย ที่ 2 ชื่อ ที่ดิน ทั้ง สอง แปลง โดยสุจริต เสีย ค่าตอบแทน

และ จดทะเบียน รับโอนโดยชอบ ด้วย กฎหมาย โดย โจทก์ หรือ บุคคลอื่น มิได้
คัดค้าน เช่นเดียวกันโจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ครอบครอง ใน ที่ดินพิพาท ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาทตาม
น.ส.3 ก. เอกสาร หมายเลข จ. 3 และ ให้ จำเลย ที่ 2 ออก ไป จากที่ดินพิพาท พร้อม
ชดใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำขอ ของ โจทก์ ที่ ให้จำเลย
ที่ 2 ชดใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไปตาม คำพิพากษา
ของ ศาลชั้นต้น

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริง เบื้องต้นฟังได้ ว่า เมื่อ วันที่
21 ธันวาคม 2510 ทางราชการ ได้ ออก หนังสือรับรอง การ ทำประโยชน์ (น.ส. 3)
ที่ดินพิพาท จำนวน 2 ฉบับ มี เนื้อที่ฉบับ ละ ประมาณ 10 ไร่ ระบุ ชื่อ นาย สมและ
นายดี เป็น ผู้ทำ ประโยชน์ คน ละ ฉบับ ตาม น.ส. 3 เอกสาร หมายเลข จ. 1, จ. 2 และ
ในวันเดียวกัน นั้นมี การ จดทะเบียน ขาย ที่ดินพิพาท ทั้ง สอง แปลง ให้ แก่ นาย
แหยม บิดา จำเลย ที่ 1 นาย แหยม ถึงแก่กรรม เมื่อ ปี 2516 ต่อมา เมื่อ วันที่
25มิถุนายน 2519 และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลย ที่ 1 ในฐานะผู้จัดการ
มรดก ของ นาย แหยม รับโอน ที่ดินพิพาท ทั้ง สอง แปลง มา เป็น ของ ตน วันที่
31 มีนาคม 2529 จำเลย ที่ 1 จดทะเบียน ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย ที่ 2 ตาม
หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน เอกสาร หมายเลข ล. 19และ ทางราชการ ได้ ออก หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตามเอกสาร หมายเลข จ. 3 ให้ แก่ จำเลย ที่ 2

แทน น.ส. 3 ฉบับ เดิม ต่อมา โจทก์ และนาย บุญปั้น น้องชาย โจทก์ ถูก พนักงาน อัยการ ฟ้อง กล่าวหา ว่า บุกรุก ที่ดินพิพาท ซึ่ง เป็น ของ จำเลย ที่ 2 ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง ตาม สำเนาคำพิพากษา เอกสาร หมายเลข จ. 40

คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ทั้ง สอง ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ สิทธิครอบครอง ใน ที่ดินพิพาท หรือไม่ เห็นว่า ทรัพย์พิพาท ในคดี นี้ เป็น ที่ ทำไร่ ไม่มี หนังสือสำคัญ แสดง กรรมสิทธิ์ บุคคล จะ พึ่งมีสิทธิ เหนือ ที่ ไร่ นั้น ได้ อย่างมาก ก็ เพียงแต่ สิทธิ ครอบครอง แม้โจทก์ จะ ได้ สิทธิ ครอบครอง ใน ไร่ พินาท นั้น มาจริง ดัง โจทก์ กล่าวอ้างการ ได้ มา ของ โจทก์ ก็ เป็น การ ได้ มา ซึ่ง ทรัพย์สิทธิอัน เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ถ้า ยัง มิได้ จดทะเบียน ไชไร่ โจทก์ ก็ จะ ยกขึ้น เป็น ข้อต่อสู้ บุคคลภายนอก ผู้ ได้ สิทธิ มา โดย เสีย ค่าตอบแทน และ โดยสุจริต และ ได้ จดทะเบียน โดยสุจริต หาได้ไม่ ตาม ประมวล กฎหมาย แพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง ได้ บัญญัติ บังคับ ไว้ ตาม นัย คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 326/2495 ระหว่าง นาง ขำ โจทก์ นาย บุญ กับพวก จำเลย

ปัญหา ต่อไป จึง มี ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ ซื้อ สิทธิ ใน ที่ ไร่ พินาทนั้น มา โดย สุจริต หรือไม่ โจทก์ อ้าง ใน ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 2 รับ ซื้อไว้ โดย ไม่สุจริต แต่ ตาม พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ไม่แสดง ให้ เห็น แม้แต่ ข้อ พิรุช สงสัย ใน เรื่อง นี้ เลย แล้ว ศาลฎีกา วินิจฉัย uly โดย สรุปฟัง ว่า รูปคดี บ่งชัด ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ ซื้อ ที่ พินาท มาจาก จำเลย ที่ 1 โดย ไม่ทราบ เลย ว่า โจทก์ ได้ เข้า ไป ทำกิน ใน ที่ พินาท มา ก่อน เป็น การ รับโอน โดย มีค่า ตอบแทน และ โดยสุจริต ทั้ง ได้ จดทะเบียน สิทธิ นั้น โดยสุจริตแล้ว โจทก์ จึง ยก การ ครอบครอง ขึ้น เป็น ข้อต่อสู้ จำเลย ที่ 2 ไม่ได้ฎีกา ข้อ นี้ ของ จำเลย ทั้ง สอง ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>